



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU

č. ZGZR/6/2025

(ďalej len „**Zmluva**“) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

1. NADÁCIA

Názov:	Nadácia BVS
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Štatutárny zástupca:	Mgr. Matúš Stračiak, PhD., správca nadácie
IČO:	42 172 446
DIČ:	2022883005
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK16 0200 0000 0025 9855 5551
Zápis:	Register nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné č. 203/Na-2002/933
Email:	nadaciabvs@bvsas.sk

(ďalej len „Nadácia“)

2. PRIJÍMATEĽ

Názov:	Obec Malé Leváre
Sídlo:	Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
Štatutárny zástupca:	Adrian Pernecký, starosta obce
IČO:	00 309 711
DIČ:	2021049536
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
Email:	

(ďalej len „Prijímateľ“)

(„Nadácia“ a „Prijímateľ“ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ jednotlivito „Zmluvná strana“)

KEĎŽE:

- A) Nadácia vyhlásila grantový program *Zelený región 2025* s cieľom podporiť projekty zamerané na vytváranie, obnovu a oživenie zelených a ekologicky hodnotných lokalít;
- B) Prijímateľ žiadosťou zo dňa 12.11.2025 (ďalej len „**Žiadosť**“), požiadal Nadáciu o poskytnutie grantu na realizáciu projektu (ďalej len „**Projekt**“);
- C) Nadácia vzhľadom na splnenie podmienok pre poskytnutie grantu schválila Žiadosť a má záujem poskytnúť Prijímateľovi grant na realizáciu Projektu.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE

1. Predmet zmluvy

- 1.1. Nadácia poskytne Prijímateľovi grant vo výške 400,00 EUR (slovom: štyristo eur) (ďalej len „**Grant**“), ktoré Prijímateľ použije na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou Projektu, a to za podmienok uvedených v Zmluve.

2. Spôsob plnenia zmluvy

- 2.1. Nadácia poskytne Grant bezhotovostným prevodom na bankový účet Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1. Nadácia je oprávnená:

- 3.1.1. vykonávať kontrolu realizácie Projektu, a za tým účelom požadovať od Prijímateľa predloženie dokumentácie, ktorou preukáže (i) realizáciu Projektu a (ii) oprávnenosť výdavkov na realizáciu Projektu (ďalej len „**Doklady**“);
- 3.1.2. vykonať obhliadku zrealizovaného Projektu, resp. požadovať inú dokumentáciu;
- 3.1.3. vyzvať Prijímateľa na vrátenie Grantu v plnej výške, ak po vykonaní kontroly alebo preštudovaní Dokladov dospeje k záveru, že Projekt sa nerealizuje v súlade so Žiadosťou;
- 3.1.4. vyzvať Prijímateľa na vrátenie Grantu v alikvotnej výške, ak po vykonaní kontroly alebo preštudovaní Dokladov zistí, že: (i) Projekt bol realizovaný v menšom rozsahu, ako bolo uvedené v Žiadosti alebo (ii) náklady na realizáciu Projektu boli nižšie, ako bola ich výška uvedená v Žiadosti alebo (iii) časť nákladov bola použitá na iný účel ako na realizáciu Projektu;
- 3.1.5. vykonávať spracúvanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**ZOOÚ**“).
Dokumenty k informačnej povinnosti prevádzkovateľa Nadácie BVS k spracovaniu osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle www.nadaciabvs.sk v časti **GDPR**.
Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na emailovej adrese nadaciabvs@bvsas.sk.

3.2. Prijímateľ je povinný:

- 3.2.1. použiť Grant výlučne na účel uvedený v Žiadosti;
- 3.2.2. do 30 dní od realizácie Projektu, najneskôr do 31.7.2026, zaslať Nadácii Doklady, a to elektronicky na email Nadácie uvedený v záhlaví Zmluvy;
- 3.2.3. bez zbytočného odkladu oznamovať Nadácii všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na vzájomný záväzkový vzťah, najmä skutočnosti, ktoré majú za následok predčasné ukončenie realizácie Projektu a zmeny v Projekte;
- 3.2.4. využiť Grant na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou Projektu;
- 3.2.5. na výzvu Nadácie bezodkladne vrátiť Grant, ak Projekt nerealizoval v súlade so Žiadosťou;
- 3.2.6. na výzvu Nadácie bezodkladne vrátiť alikvotnú časť Grantu, ak (i) Projekt bol realizovaný v menšom rozsahu, ako bolo uvedené v Žiadosti alebo (ii) náklady na realizáciu Projektu boli nižšie, ako bola ich výška uvedená v Žiadosti alebo (iii) časť nákladov bola použitá na iný účel ako na realizáciu Projektu.

4. Doručovanie

- 4.1. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy (napr. zmena bydliska, e-mailovej adresy), a to ešte pred samotným vykonaním takejto zmeny.
- 4.2. Akýkoľvek úkon, ktorý má byť podľa tejto Zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov urobený v písomnej forme, musí byť doručený druhej Zmluvnej strane (i) osobne kdekoľvek sa Zmluvné strany stretnú alebo (ii) doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou na adresu Zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na adresu, ktorú má Zmluvná strana zapísanú v príslušnom registri ako adresu sídla ku dňu odoslania zásielky, pokiaľ si Zmluvné strany písomne neoznámia iné adresy alebo (iii) e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ si Zmluvné strany neoznámia iné adresy.
- 4.3. Ak nie je možné doručiť zásielku druhej Zmluvnej strane, pretože táto Zmluvná strana akýmkoľvek spôsobom zmarila jej doručenie alebo odmietla jej prijatie, považuje sa takáto zásielka za doručenú:
 - 4.3.1. v prípade doručovania poštou v:
 - 4.3.1.1. deň, v ktorom adresát odoprie doručovanú zásielku prevziať; alebo
 - 4.3.1.2. na desiaty deň odo dňa uloženia zásielky na pošte; alebo
 - 4.3.1.3. deň, v ktorom je na zásielke vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu; alebo
 - 4.3.2. v prípade osobného doručenia alebo doručenia kuriérom dňom, kedy došlo k zmareniu doručenia preberajúcou Zmluvnou stranou alebo k odmietnutiu doručenia.
- 4.4. V prípade doručovania e-mailom sa písomnosť považuje za doručenú dňom, kedy odosielateľ prijal od adresáta potvrdzujúci e-mail o prijatí e-mailu alebo potvrdenie o prečítaní e-mailu, pričom za takýto potvrdzujúci e-mail sa (a) považuje aj e-mail, ktorým adresát odpovedal na e-mail odosielateľa a (b) nepovažuje automaticky zasielaný e-mail o neprítomnosti v kancelárii.

Pokiaľ za deň doručenia podľa vyššie uvedených pravidiel preukázateľne možno považovať viac ako jeden deň, je dňom doručenia skorší deň.

5. Trvanie a skončenie zmluvy

- 5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od podpisu Zmluvy do 31.7.2026.
- 5.2. Táto Zmluva môže byť ukončená:
 - 5.2.1. uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená;
 - 5.2.2. odstúpením podľa tejto Zmluvy;
 - 5.2.3. akýmkoľvek ďalším spôsobom podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.3. Nadácia má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
 - 5.3.1. Prijímateľ je v omeškaní s plnením povinností podľa článku 3.2 tejto Zmluvy dlhšie než 15 dní;
 - 5.3.2. sa stane zrejмым, že Prijímateľ nebude objektívne schopný plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy;
 - 5.3.3. Prijímateľ sa dopustí porušenia pracovnej disciplíny voči svojmu Zamestnávateľovi alebo dôjde k skončeniu pracovného pomeru Prijímateľa so Zamestnávateľom;
 - 5.3.4. Prijímateľom oznámené okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie než 15 dní a Zmluvné strany sa nedohodli inak.

5.4. Prijímateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

5.4.1. Nadácia je v omeškaní s poskytnutím grantu podľa článku 2.1 tejto Zmluvy dlhšie než 15 dní;

5.4.2. Nadácia sa dostane do úpadku;

5.4.3. Nadáciou oznámené okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie než 15 dní a Zmluvné strany sa nedohodli inak.

5.5. Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.

5.6. Účinky skončenia Zmluvy sa netýkajú ustanovení uvedených v článkoch 4 a 5 tejto Zmluvy, nakoľko tieto majú trvať aj po skončení Zmluvy.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka v prípade, ak táto povinnosť niektorej zo Zmluvných strán vyplýva z platnej legislatívy, inak dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

6.2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou písomného dodatku. Písomná forma dodatku bude dodržaná aj pokiaľ bude dodatok riadne uzavretý elektronickými prostriedkami, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú.

6.3. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana dostane po jednom (1) vyhotovení.

6.5. Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, takéto ustanovenie sa bude považovať za oddelené od zvyšnej časti Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné a nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami, ktoré sa v čo najväčšej miere svojim zmyslom a účelom približujú k zmyslu a účelu pôvodných ustanovení a sú platnými a vymáhateľnými.

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.

NADÁCIA

Dňa 10. 12. 2025

Nadácia BVS

Mgr. Matúš Stračiak, PhD.
správca nadácie

PRIJÍMATEĽ

Dňa 16. 12. 2025

Obec Malé Leváre

Adrian Pernecký
starosta obce